

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [2] 특정 비위행위 징계 불감경 기준 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○는 인사업무에 대한 처리 기준을 「인사관리규정」으로 정하여 운영하고 있으며, ●실은 총무·인사·노무·조직관리 등의 업무를 담당하는 부서로서 「인사관리규정」의 제·개정 업무를 포함하여 인사관리 업무를 관련 규정에 따라 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따르면 인사위원회는 징계의결이 요구된 사람에게 공적이 있는 경우 징계를 감경할 수 있고, 성매매, 음주운전, 채용비위 등에 대해서는 징계를 감경할 수 없도록 명시하고 있으며, ◁◁의 「인사관리규정」과 「징계양정기준에관한지침」에도 성매매, 음주운전, 채용비위 등에 대해서는 징계를 감경할 수 없도록 반영되어 있다.

비록, ○○는 위 법령의 적용대상은 아니지만, 준정부기관인 ◁◁이 출자한 회사이고, ◁◁의 다른 연료전지 출자회사의 「인사관리규정」에도 위 비위행위에 대하여 징계가 감경되지 않도록 반영되어 있으며, 아울러 위 비위행위가 발생하여

해당 징계에 대하여 정당한 징계가 내려지지 않고 감경된다면 사회적으로 큰 문제를 야기시킬 수 있는 위험이 있다.

따라서 ○○는 성폭력 범죄·성매매·음주운전·채용비위 등의 사회적으로 민감한 비위행위에 대하여 징계가 감경되지 않도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 징계 감경 기준을 검토한 결과, 「인사관리규정」에는 ‘징계를 양정할 때에는 징계대상자의 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상실적, 개선의 정, 과거 징계사실의 유무 등을 충분히 고려하여야 하고, 적극적인 업무추진 과정에서 발생한 착오나 실수에 대하여는 정상을 참작할 수 있다고 하면서, 금품·향응수수 및 업무상 횡령·배임, 직장 내 성폭력 및 성희롱과 직권 또는 직무를 이용한 부당행위 등으로 회사 명예를 훼손한 행위 등에 대해서는 엄격하게 적용한다’고만 규정되어 있어, 성매매·음주운전·채용비위가 징계 불감경 대상에 포함되지 않아 징계가 감경될 수 있는 위험에 노출된 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●실은 감사결과를 수용하면서 성매매·음주운전·채용비위 행위에 대하여 징계가 감경되지 않도록 「인사관리규정」을 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 사회적으로 민감한 비위행위인 성매매·음주운전·채용비위 행위에 대하여 징계가 엄격히 적용될 수 있도록 「인사관리규정」을 개정하시기 바랍니다.(통보)